

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1252/2530

บริษัท ยิบอินซอยและแย๊คส์ จำกัด ฯ

โจทก์

สหกรณ์การเกษตร ชาวไร่ ยาสูบ ลานนา  
ไทย จำกัด

จำเลย

ผู้ขอรับชำระหนี้

จำเลย

บริษัท ยิบอินซอยและแย๊คส์ จำกัด ฯ

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 188

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 94

แม้หนี้ที่เจ้าหนี้ขอรับชำระหนี้จะขาดอายุความแต่ลูกหนี้ได้ทำหนังสือรับสภาพความรับผิด โดยเจ้าหนี้มอบอำนาจให้ น. เป็นตัวแทนทำขึ้นกับลูกหนี้และลูกหนี้ได้ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้บางส่วนหนังสือรับสภาพความรับผิดดังกล่าวจึงเป็นสัญญาที่ฟ้องบังคับกันได้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะอ้างว่าสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ขาดอายุความหาได้ไม่.

---

คดีนี้ศาลชั้นต้นสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วเห็นว่าหนี้ที่เจ้าหนี้มาขอรับชำระหนี้เป็นหนี้ที่ขาดอายุความต้องห้ามมิให้รับชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 96 ควรยกคำขอรับชำระหนี้รายนี้ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 117(1)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ตามความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ผู้ขอรับชำระหนี้อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า แม้หนี้ที่เจ้าหนี้ขอรับชำระหนี้จะขาดอายุความแต่ลูกหนี้ได้ทำหนังสือรับสภาพความรับผิดชอบลงวันที่ 9 มกราคม 2524 และได้ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้บางส่วนเป็นเงิน 70,000 บาทเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2524 หนังสือรับสภาพความผิดที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ทำไว้เป็นสัญญาที่ฟ้องบังคับได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 188 ลูกหนี้จึงต้องรับผิดชอบตามสัญญาดังกล่าวพิพากษากลับอนุญาตให้บริษัทบีบีอินชอยและแอนด์ จำกัด เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามสัญญารับสภาพความรับผิดชอบในหนี้จำนวน 1,871,775 บาทโดยให้หักเงินที่ลูกหนี้ชำระแล้วจำนวน 70,000 บาทออก กับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงินหลังจากหักเงิน 70,000 บาทออกแล้วจนถึงวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 107 (3), 130 (8) ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฎีกาว่า หนังสือรับสภาพความรับผิดชอบโดยสัญญาตามเอกสารหมายเลข 1 ที่นายนิยม ลงนามในฐานะตัวแทนเจ้าหนี้ผู้ขอรับชำระหนี้มิได้นำหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่าได้ทำการเป็นตัวแทน ย่อมรับฟังไม่ได้ว่านายนิยม ลงนามในหนังสือรับสภาพความผิดในฐานะตัวแทนของเจ้าหนี้ผู้ขอรับ

ชำระหนี้ จึงถือไม่ได้ว่าเจ้าหนี้ผู้ชำระหนี้ได้ลงนามในหนังสือรับสภาพความรับผิดชอบดังกล่าว

ศาลฎีกาพิพากษาว่า "ที่เจ้าหนี้ผู้ชำระหนี้มิได้นำหลักฐานการเป็นตัวแทนในการทำสัญญารับสภาพความรับผิดชอบ เอกสารหมายเลข จ.1 มาแสดงต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็เพราะไม่มีการโต้แย้งหักท้วงในเรื่องความสมบูรณ์ถูกต้องของการมอบอำนาจดังกล่าว เจ้าหนี้ผู้ชำระหนี้จึงอ้างแต่เอกสารหมายเลข จ.1 ซึ่งเป็นหลักฐานแห่งมูลหนี้ที่ชำระหนี้นั้น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพียงแต่โต้แย้งไว้ในความเห็นที่เสนอต่อศาลชั้นต้นว่านายนิมได้ลงนามในหนังสือรับสภาพความผิดในฐานะเป็นตัวแทนเจ้าหนี้ก่อนที่จะได้รับมอบอำนาจให้ฟ้องร้องคดีนี้เท่านั้น ซึ่งการมอบอำนาจให้ฟ้องร้องคดีนี้เป็นคนละกรณีกับการมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนในการทำหนังสือรับสภาพความรับผิดชอบตามเอกสารหมายเลข จ.1 และเจ้าหนี้ผู้ชำระหนี้ก็ได้ส่งสำเนาหนังสือมอบอำนาจการเป็นตัวแทนดังกล่าวประกอบฟ้องอุทธรณ์แล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ได้กล่าวแก้ว่าหนังสือมอบอำนาจนั้นมิได้มีอยู่จริง ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่านายนิมได้รับมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนของเจ้าหนี้ผู้ชำระหนี้ทำหนังสือรับสภาพความรับผิดชอบไว้ตามเอกสารหมายเลข จ. 1 จริงเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในฐานะผู้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินแทนลูกหนี้จึงไม่อาจจะอ้างได้ว่า หนี้ที่เจ้าหนี้ชำระหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ที่จะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้เนื่องจากสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ขาดอายุความ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ชอบแล้ว ฎีกาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ